

1500459-28.2022.8.26.0269

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... um crime de estelionato e outro de roubo. Todavia, logo após a prática do crime de roubo, FELIPE e o adolescente foram presos em flagrante delito e o veículo da vítima foi apreendido. Na Delegacia de Polícia, FELIPE confessou a prática do furto na residência da vítima Abel e declarou que o fez na companhia do adolescente Alessandro (fls. 29/30). A materialidade da infração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500459-28.2022.8.26.0269

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2053499/2022 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA, 17260757 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA,
2608/21/414 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA, 2053499 - DEL.INV.GER. ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RAFAEL DIAS RAYMUNDO

Vítima:

ABEL DUTRA DE SALES

Aos 01 de dezembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado FELIPE RAFAEL DIAS RAYMUNDO acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Luiza Tosetti Silveira, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Antes de iniciados os trabalhos, a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de

gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. JUIZ: O réu foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso de agentes com o adolescente Alessandro Jeremias Meira Claro, subtraiu, para proveito de ambos, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) kit com tesoura e máquina de cortar cabelo, 01 (um) aparelho de telefone celular marca LG, 01 (um) aparelho de telefone celular marca Motorola e o veículo I/GM Captiva, ano/modelo 2010, cor prata, placas ENV-1B13, bens avaliados conjuntamente no total de R\$ 41.559,00 (cf. auto de fls. 78/79), pertencentes à vítima Abel Dutra de Sales. Recebida a denúncia, o réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita a acusação. Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado, sendo a instrução encerrada. É a síntese do necessário. Douto Julgador, o pedido inserto procede na denúncia, impondo-se a condenação do réu. A denúncia narra que na data dos fatos, decididos pela prática de um crime de furto e aproveitando-se que as circunstâncias eram favoráveis, pois era madrugada e a vigilância no local estava diminuída, FELIPE e o adolescente adentraram a residência da vítima após estourarem o cadeado do portão que guarnecia a casa. Uma vez dentro do imóvel, FELIPE e o adolescente subtraíram os aparelhos de telefone celular, o kit de corte de cabelo e o veículo Captiva, deixando o local em seguida. Algumas horas após a subtração, FELIPE e o adolescente se deslocaram para a cidade vizinha de Capão Bonito na direção do veículo subtraído da vítima, onde praticaram um crime de estelionato e outro de roubo. Todavia, logo após a prática do crime de roubo, FELIPE e o adolescente foram presos em flagrante delito e o veículo da vítima foi apreendido. Na Delegacia de Polícia, FELIPE confessou a prática do furto na residência da vítima Abel e declarou que o fez na companhia do adolescente Alessandro (fls. 29/30). A materialidade da infração penal praticada pelo réu está evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de avaliação encartados aos autos. Quanto à autoria, também não restou a menor dúvida. Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime, admitindo a subtração. A confissão do réu está corroborada pelo conjunto probatório. A prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou a fato descrito da denúncia. A vítima ouvida confirmou a subtração e a autoria do crime. No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Luiz Afonso. Na oportunidade relatou que recebeu notícia da possível subtração da delegacia de polícia de Capão Bonito, pois o réu havia sido detido na posse do veículo quando da prática de outro crime, inclusive o boletim de ocorrência sequer havia sido registrado. A causa de aumento do repouso noturno, bem como as qualificadoras descritas na denúncia, estão cabalmente demonstradas. Nestes termos, demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal descrita na denúncia, a condenação do réu é medida que se impõe. Diante de todo o exposto, aguardo a PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR o réu nos exatos termos da vestibular. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz: o acusado responde por este juízo pela suposta prática de furto qualificado majorado, nos termos do disposto no artigo 155, §§ 1ª e 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Após o devido processamento do feito, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. I. PROVA ORAL COLHIDA. Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima e a testemunha arrolada na denúncia. Ao final, o réu foi interrogado. Finda a instrução, o i. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. II - FUNDAMENTOS JURÍDICOS. A) DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONDENAR O RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. O conjunto probatório produzido revela-se extremamente frágil, pois pautado exclusivamente em elementos produzidos no inquérito. O artigo 155 do Código de Processo Penal é categórico ao estabelecer que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso em tela, não está esclarecida como se chegou à autoria delitiva, já que a vítima afirmou não ter visto o acusado praticar a ação delitiva. Destarte, não há nenhuma prova concreta sobre a autoria delitiva neste caso, já que nenhuma testemunha acusatória viram o acusado subtraindo os bens descritos na denúncia. Cumpre ressaltar que militam a favor do réu os princípios da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA e do IN DUBIO PRO REO. A Constituição de 1988 assegura entre os direitos e garantias individuais que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Trata-se de (i) uma garantia política; (ii) uma regra de tratamento e, ao mesmo tempo, (iii) uma regra probatória. Portanto, dada à insuficiência do material probatório colhido nos autos, incapaz, portanto, de comprovar efetivamente a autoria do delito e, pautado no princípio basilar do in dubio pro reo, deve o acusado ser absolvido. Destaca-se, por cautela que, nos termos do disposto no artigo 197, do CPP, a confissão deverá ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios, sobretudo aqueles produzidos sobre o crivo do contraditório. Com efeito, diante das referidas circunstâncias, imperiosa a absolvição do acusado, com fulcro no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Nesta toada, por inexistir prova efetiva quanto à autoria delitiva, pugna a defesa pela absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, incisos IV e VII, do CPP. B) DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - Imperioso o afastamento da qualificadora estabelecida pelo inciso I, do § 4º, do artigo 155, CP. Isso porque, não obstante a alegação da vítima de que os acusados teriam rompido cadeado do portão para o ingresso na residência e subtração dos bens, depreende-se que o laudo pericial de fls. 72/74 restou prejudicado. Isso porque, restou informado da perícia que a vítima teria se mudado do local dos fatos e que não teria mais o cadeado e corrente do portão que teriam sido supostamente danificados pelo acusado. Salienta-se, por cautela que, para a verificação da configuração da referida qualificadora, fundamental a realização de exame pericial, devendo tais objetos terem sido apreendidos pela policial quando da lavratura do boletim de ocorrência. Assim, ante a ausência de constatação, por prova técnica, do rompimento de obstáculo, imperioso o afastamento da qualificadora em questão. III - DOSIMETRIA Na primeira fase, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, por ausência de qualquer circunstância judicial negativa. Destaca-se, por cautela, que eventual acréscimo na primeira fase deverá seguir o padrão de aumento igual ou inferior a 1/8, por circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Na segunda fase ausentes agravantes. Imperioso, todavia, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, em sede de terceira fase, imperioso o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 2º, do artigo 155, do Código Penal, requerendo-se, desde logo, a aplicação somente da pena de multa ou a substituição por detenção e redução da pena em 2/3, tendo em vista que o réu é tecnicamente primário. IV. DO REGIME INICIAL. Na remota hipótese de condenação, certamente haverá a imposição de pena inferior a 04 (quatro) anos ao acusado, de maneira que terá direito ao regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Destaca-se que a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso exige motivação idônea, não bastando a mera alegação da gravidade abstrata do delito, nos termos dos enunciados de Súmula 718 e 719, do E. Supremo Tribunal Federal, e 440, do E. Superior Tribunal de Justiça. V. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Destaque-se que o acusado é tecnicamente primário, devendo ser consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais.

Além disso, o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, devendo a pena ser inferior a 4 anos. Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando houver aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Além disso, exige-se que o réu não seja reincidente em crime doloso. Por fim, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias devem indicar que a substituição seja suficiente. Como se nota, todos os requisitos foram cumpridos, o que indica que deve ser aplicada a pena restritiva de direitos ao caso em análise. VI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: O acusado respondeu a este processo em liberdade, não se verificando no decurso deste nenhum incidente capaz de colocar em risco os valores protegidos pela lei e que, caso violados, permitem a decretação da prisão preventiva. Portanto, imprescindível que se reconheça ao réu o direito de recorrer em liberdade. VII. ISENÇÃO DE CUSTAS. Requer, por, fim a concessão de gratuidade judiciária ao Acusado, isentando-o do pagamento de custas processuais. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: FELIPE RAFAEL DIAS RAYMUNDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, parág. 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal, porque teria, em 17 de dezembro de 2021, durante repouso noturno, e em concurso de agentes com o menor AJMC, na Rua Aparício Vieira n. 397, nesta cidade, subtraído, mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, os bens descritos na denúncia pertencentes à vítima ADS. Consta da denúncia que na data dos fatos o réu e o menor, durante a madrugada, estouraram o cadeado do portão da casa e subtraíram inúmeros objetos, inclusive o veículo, deixando o local; que ambos foram detidos após a prática de um delito na cidade de Capão Bonito na manhã do mesmo dia. O feito foi regularmente processado encerrando-se nesta data a instrução com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, com causa de aumento de pena decorrente da prática durante o repouso noturno. O réu confessou os fatos narrados na peça inicial. As testemunhas ouvidas confirmam a subtração dos bens da casa da vítima e a localização e prisão do réu na manhã do mesmo dia na cidade de Capão Bonito durante a prática de outro delito. A materialidade do delito restou incontroversa em face da apreensão dos objetos e dos fatos apurados. Quanto à autoria, o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu foi um dos responsáveis pela prática do delito; a conclusão é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. Assim, exsurge clara a responsabilidade de Felipe pela prática do delito imputado na peça inicial. A qualificadora decorrente do concurso de agentes restou suficientemente demonstrada ante a prova produzida nos autos; já a qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo não restou evidenciada conforme se verifica no laudo de fls 72/74. A causa de aumento também restou demonstrada ante a prática durante o repouso noturno, não havendo incompatibilidade entre o reconhecimento desta hipótese para casos de furto qualificado. Posto isso, sem maiores digressões em face do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu FELIPE RAFAEL DIAS RAYMUNDO, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, parág. 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento ante os benefícios da justiça gratuita, concedidos em razão da defesa dativa. DOSIMETRIA DAS PENAS. Atento aos critérios estipulados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, a saber: DOIS ANOS DE RECLUSÃO e MULTA DE DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Presente uma agravante decorrente da reincidência, que ora compenso com a atenuante da confissão, restando inalterada a pena. Presente uma causa de aumento de pena decorrente da prática durante o repouso noturno, aumento em 1/3 a pena até agora calculada, chegando-se ao patamar de DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE TREZE DIAS MULTA. Diante da inexistência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL A PENA DE DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE TREZE DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos tendo em vista estarem ausentes os requisitos que autorizam tal benesse, máxime considerando-se que o réu ostenta passagens anteriores e é reincidente, o que demonstra que a substituição não é suficiente. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão condicional da pena. Nos termos do art. 33 parágrafo 3º do CP, fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, o REGIME SEMIABERTO. O réu respondeu ao feito em liberdade, estando preso por outro

processo, e tal situação deve subsistir. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações, comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA